

처분번호

2025-01

한국과학기술기획평가원

통보

제 목 이해충돌 방지제도 운영지침 개정사항 반영 미흡

소 관 기 관 국가과학기술인력개발원

조 치 부 서 경영기획실

내 용

1. 업무개요

국가과학기술인력개발원(이하 '인력개발원' 이라 한다)은 「공직자의 이해충돌 방지법」 및 같은 법 시행령에서 규정하고 있는 이해충돌 방지 제도를 원활하게 운영하기 위해 내부규정으로 「이해충돌 방지제도 운영지침」을 제정하여 운영하고 있다.

2. 사실관계 및 판단기준

인력개발원은 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조(공공기관) 및 제5조(공공기관의 구분)에 따른 기타공공기관으로서 「공직자의 이해충돌 방지법」의 적용받는 기관에 해당한다.

국민권익위원회(이하 '권익위' 이라 한다)는 법령에서 규정한 사항을 반영할 수 있도록 공공기관을 대상으로 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 표준안을 배포하고 있다. 따라서 인력개발원의 「이해충돌 방지제도 운영지침」은 상위 법령 및 표준안에서 규정한 사항을 반영하여 현행화를 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

권익위는 소속기관장의 신고·신청에 대한 이해충돌방지법 제7조에 따른 조치 절차 명확화(제4조제4항) 등 주요 개정사항 관련 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」(국민권익위원회 예규 제320호, 2024.8.14)을 배포하여 기관별로 운영중인 이해충돌 방지제도 운영지침을 개정토록 통보하였다. 그러나 인력개발원은 사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치, 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출·관리 등 주요 개정사항([표1])을 미반영하였다.

[표1] 이해충돌 방지제도 운영지침 주요 개정사항('24.8)

조항	세부내용
사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치	소속기관장의 신고·신청에 대한 법 제7조에 따른 조치 절차 명확화
	법 제7조제2항에 따른 조치 후 공정한 직무수행 여부를 확인·점검할 세부 절차 및 방법 규정
고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출·관리	고위공직자의 민간부문 업무활동 내역이 없는 경우 별도 제출할 서식 및 점검·보완 방법 구체화
직무 관련 외부활동의 제한	직무관련 외부활동 제한(법 제10조) 관련 소속기관장의 허가 절차 및 방법 규정
기타	법에서 규정한 행위규범 및 관련 절차가 전부 포함되도록 규정

관계부서 의견 소관부서(경영기획실)는 주요 개정사항 중 직무관련 외부활동 제한은 「검직 및 타업행위 관리지침」을 통해 운영중이라는 의견을 제시하였다. 미반영 사항에 대해서는 권익위에서 배포한 표준안을 토대로 인력개발원의 「이해충돌 방지제도 운영지침」을 조속히 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 국가과학기술인력개발원장은 권익위에서 배포한 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」의 표준안을 참고하여 주요 개정사항을 인력개발원 「이해충돌 방지제도 운영지침」에 반영하여 주시고, 향후에도 상위 규정 등의 개정사항이 발생할 경우 적시에 반영하는 등 철저히 관리하시기 바랍니다.(통보)